VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

Az árajánlat elfogadása, és a megrendelés elektronikus úton történő jóváhagyása által automatikusan elfogadásra kerülnek jelen Vállalási Feltételek.

1.) SZERZŐDŐ FELEK

Jelen Vállalási Feltételek Szabó Csilla egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást és/vagy terméket megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Boglya utca 125.
Adószám: 55727035-1-33
Bankszámlaszám: 11742252-25554025-00000000
Elektronikus levelezési cím: info@royalgraphic.hu
Telefonos elérhetőség: + 36 30 475 8532
Honlap: www.royalgraphic.hu

2.) SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, TELJESÍTÉS

I. ÁRAJÁNLATKÉRÉS

A Megrendelő árajánlatkérését elektronikus úton a Szolgáltató e-mail címére (info@royalgraphic.hu) vagy online felületén (www.royalgraphic.hu) megadott elérhetőségein keresztül juttathatja el.

II. VISSZAIGAZOLÁS

a.) Grafikai szolgáltatás megrendelése esetén

A Szolgáltató az árajánlatkérés alapján (melynek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges) személyre szabott árajánlatot készít, melyet legkésőbb három munkanapon belül elektronikus úton juttat el a Megrendelőnek. Hiányos, elégtelen brief esetén a Szolgáltató igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket, valamint meghatározza és összefoglalja a Szolgáltató rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

b.) Egyedi megrendelésre gyártott termékek esetén:

A Szolgáltató az árajánlatkérés alapján (melynek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges) személyre szabott árajánlatot készít, melyet legkésőbb három munkanapon belül elektronikus úton juttat el a Megrendelőnek. Hiányos, elégtelen árajánlatkérés esetén a Szolgáltató igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a Megrendelői igényeket. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a szolgáltatás szempontjából lényeges adatokat:

a Megrendelő azonosító adatait,
a szolgáltatás / termék megnevezését és leírását,
a vállalás időpontját és elkészítés várható időpontját,
a vállalás várható végösszegét,
az átvétel- és fizetés módját.
Amennyiben a Megrendelőnek a termékkel kapcsolatos speciális igényei vannak, a visszaigazolás tartalmazza a Szolgáltató válaszát, hogy az igényeket teljesíteni tudja-e.

III. MEGRENDELÉS

Megrendelő az árajánlatot elektronikus úton a Szolgáltató e-mail címére (info@royalgraphic.hu) vagy online felületén (www.royalgraphic.hu) megjelölt elérhetőségein keresztül írásban igazolhatja vissza.

A megrendelés elektronikus visszaigazolásával a Megrendelő automatikusan elfogadja jelen Vállalási Feltételeket.

A szerződés létrejöttének napja a Megrendelő visszaigazolásának a Szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja. A felek között szerződés, illetve bármifé-

le megállapodás vagy megállapodás módosítása csak írásban (elektronikus úton) történhet. A szóban kötött szerződés vagy megállapodás nem érvényes, arra a felek jogot nem alapíthatnak, és az alapján kötelezettségek sem keletkeznek.

IV. TERVEZÉS / TERMÉK ELKÉSZÍTÉSE

a.) Grafikai szolgáltatások megrendelése esetén:

Tervezés:
A megrendeléskor leadott részletes brief alapján elkészülnek az első grafikai tervek. Megrendelő elektronikus úton látványtervet kap, ami alapján kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelőt, amiről írásban (e-mailben) értesíti a Szolgáltatót. A Megrendelő kérheti a tervek pontosítását / átdolgozását, ami csak olyan szöveges vagy grafikai módosítás lehet, mely az eredeti vázlatot alapjaiban nem változtatja meg. Ezután a véglegesített grafikai terv kidolgozására kerül sor. A kidolgozás folyamán elektronikus úton több alkalommal bemutatásra kerül az elkészített anyag, melyet a Megrendelő visszajelzései alapján dolgoz át, módosít a Szolgáltató.

Terv elfogadása:
Megrendelő köteles nyilatkozni a véglegesített terv elfogadásról annak átvételétől számított 5 munkanapon belül, amelynek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár a Megrendelőt terheli. A termék formai és tartalmi elfogadása írásban, elektronikus úton történhet. A tervezés alatt bemutatott látványterveken a Megrendelő ellenőrizheti az adatok helyességét. Ezek jóváhagyása után az esetleges hibákért a felelősség kizárólag a Megrendelőé. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a nyomdai hibás teljesítésből eredő károkra sem. Nyomdai kivitelezést igénylő vállalások esetén minden esetben próbanyomat megrendelése javasolt a választott nyomdától az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében. A Szolgáltató a kész nyomdai anyagban esetlegesen előforduló egyéb hibákra (pl. melyek csak a nyomdai kivitelezés után láthatóak, a látványtervekben nem észrevehetőek) kizárólag abban az esetben vállal felelősséget, amennyiben a felhasznált anyagokat a kért vektoros formátumban kapta meg hozzá, illetve ha a választott nyomda különleges anyagleadási igényeit vagy tiltó körülményeit a megrendelés elkészülte előtt tudomására hozták.

b.) Egyedi megrendelésre gyártott termékek esetén:

Termék bemutatása / elkészítése:
A megrendelésről a Szolgáltató minden esetben elektronikusan látványtervet küld a gyártás megkezdése előtt, amennyiben az bármilyen mértékű pontosítást igényel. A Megrendelő kérheti a tervek átdolgozását, ami csak olyan szöveges vagy grafikai módosítás lehet, mely az eredeti vázlatot alapjaiban nem változtatja meg.

A tervek elfogadása után a megrendelt termék gyártására kerül sor.

Ha a munka megvalósításának a költsége a grafikai tervezés vagy az egyedi megrendelésre gyártott termék elkészítése során módosul (például a Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), a Szolgáltató köteles egy módosított ajánlatot készíteni, illetve a munkát felfüggeszteni annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja.

Amennyiben a Megrendelő a módosított ajánlatot nem fogadja el, az eredeti megállapodás marad érvényben, a Szolgáltató az alapján köteles tovább dolgozni. Amennyiben ebben a formában a Megrendelő a továbbiakban nem tart igényt a Szolgáltató munkájára, elállhat a szerződéstől, amennyiben a vállalási díj Szolgáltató által addig elvégzett munkájával arányos részét megfizeti.

V. ÁTADÁS, SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS

A Szolgáltató a megrendelés tárgyát a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett módon és formában adja át a Megrendelő részére. A szolgáltatás vagy megrendelt termék átvétele során a Megrendelő köteles az átvett terméket vagy szolgáltatás minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű vagy minőségű. Az előmunkálatok és a tervezési fázis anyagainak archiválása állomány formájában történik meg. Az elkészített vázlatterveket és grafikai tervezés esetén az elfogadott, megvalósult munkát a Szolgáltató 2 évig archiválja.
A Szolgáltató a számlát a megrendeléskor egyeztetett fizetési feltételekkel és módon adja át. Készpénzes fizetés esetén a termék átadásával (illetve szolgáltatás teljesítésével) egyidejűleg, átutalásos fizetés esetén a Megrendelő által megadott elérhetőségre elektronikusan küldi meg. Ez esetben a számlán feltüntetett bankszámlára és határidőre történő utalással fizethető ki a végösszeg. A felek közötti egyéb megállapodás hiányában a fizetési határidő átutalásos számla esetében a kiállításától számított 3 munkanap. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, ha a számla összege a Szolgáltató részére átadásra kerül, vagy a bankszámláján megjelenik.

Elállási jog:
Amennyiben a Megrendelőnek az elkészült terméket bármilyen okból nem áll szándékában átvenni, a Szolgáltatót ez esetben is megilleti teljes mértékben a korábban elfogadott vállalási díj, hiszen a terméket egyedi megrendelésre, a Megrendelő igényei, kérései alapján készítette, ezért azt más fogyasztónak értékesíteni nem tudja.
A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) c) pontja alapján: "A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (20. § szerinti jogát), olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak."
Ez esetben a vállalási díj beérkezése után amennyiben Megrendelő továbbra sem tart igényt az elkészült termékre, a Szolgáltató köteles azokat megsemmisíteni.

3.) SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK

Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén az előleg összege a vállalási díjba beleszámít. Ha a szerződés meghiúsulásáért a Szolgáltató a felelős, akkor a Megrendelő részére az előleg visszajár, egyéb esetekben pedig a Szolgáltatót illeti meg.
Az előlegre vonatkozó kikötéseket a Szolgáltató árajánlatában és/vagy megrendelés visszaigazolásában előzetesen jelzi.
Az előlegről szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg számla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő a számlát.

4.) SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Teljesítés idejének kezdete:
A munka a szerződés létrejöttétől és a teljesítéshez szükséges anyagok Szolgáltató részére való átadásától kezdődik. A Megrendelő köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, logók, stb.) a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás elvégzéséhez / termék elkészítéséhez szükséges. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat Megrendelő viseli.

A teljesítés ideje:
A megrendelés visszaigazolásában meghatározott időpont. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a Szolgáltató a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja. A Megrendelő visszajelzését igénylő munkafázisoknál 3 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató a munkavégzést felfüggeszti, és a teljesítési határidő automatikusan a késedelem napjainak számával meghosszabbodik.

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.

A felek között létrejött eseti szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet:

- a felek közös megegyezésével,

- a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,

Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltató felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:
Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Szolgáltató még a termék elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes Vállalási díj 10%-át kell kifizetnie.
Amennyiben a Megrendelő a szerződést a grafikai terv elfogadását vagy az egyedi megrendelésre készített termék gyártásának megkezdését követően bármikor megszünteti, köteles a vállalási díj a Szolgáltató által addig elvégzett munkájával arányos részét megfizetni. A Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a kész terméket az általa kért módosítások elkészítését követően sem veszi át, a Szolgáltató a teljes díjra jogosult, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített. A megrendelt terméket egyedi megrendelésre, a Megrendelő igényei, kérései alapján készítette, ezért azt más fogyasztónak értékesíteni nem tudja.

- a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:
Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi, illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.
Ha a Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.
Ha a Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el.
Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni. A Szolgáltató és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból hibásan teljesít, késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés lehetetlenné válik. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit – nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

Szavatosság, jótállás egyedi megrendelésre gyártott termék esetén:

A Szolgáltató minden esetben köteles a jogszabályoknak, valamint a megrendelésnek megfelelő minőségű terméket készíteni és szolgáltatást nyújtani. A termék hibája esetén a Megrendelő a törvényben meghatározott keretek között kérheti elsősorban a hiba kijavítását, vagy a termék kicserélését. Amennyiben ez nem lehetséges, követelheti az ár csökkentését, vagy amennyiben a hiba el nem hárítható, a szerződéstől elállhat. Ha a termék minőségi hiba miatt visszaküldésre kerül és a reklamáció jogosnak bizonyul, akkor a Szolgáltató átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Megrendelő köteles olyan szállítási módot választani, mellyel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek. Megrendelő ezen kötelezettségének megszegéséből a Szolgáltatónak okozott többletköltség megtérítésére köteles.

Ruházati termékek megrendelése esetén javasolt a megadott mérettáblázat alapján kiválasztani a megfelelő méretet. Ennek elmulasztásából adódó méretprobléma miatti reklamációt a Szolgáltató nem tud elfogadni. (A gyártók fenntartják a jogot +/- 5%-os eltérésre a mérettáblázathoz képest.) Amennyiben a megrendelés teljesítéséhez a Megrendelő által biztosított alapanyag (hozott termék) kerül felhasználásra, az minden esetben a Megrendelő kifejezett jóváhagyásával és felelősségére történik. A gyártási folyamat előzetes egyeztetéshez kötött, valamint tesztnyomás szükséges. Az anyagösszetételre vonatkozó tájékoztatás alapján az alapanyag alkalmas lehet a kiválasztott technológiával történő megmunkálásra, azonban ismeretlen alapanyag egyedi tulajdonságaiból eredő esetleges minőségi eltérésekért, anyagreakciókért vagy károsodásért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Hozott termék kizárólag tiszta állapotban kerül átvételre és garancia nem érvényesíthető rá.

A digitális látványterv és a kész termék színei között – a technológiai sajátosságokból adódóan – eltérés előfordulhat.

Az átvétel során észlelhető nyilvánvaló minőségi hibákat a Megrendelő köteles haladéktalanul jelezni. A Megrendelő köteles az esetleges gyártási vagy egyéb minőségi hibát annak észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül Szolgáltató részére írásban jelezni.

A megrendelés pontatlanságáért vagy a megrendelés felbontásából származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Megrendelő jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál kizárólag írásban, elektronikus úton teheti meg (e-mail cím: info@royalgraphic.hu).
A levélnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a vásárló nevét, címét,
a termék megnevezését, vételárát,
a vásárlás időpontját,
a hiba bejelentésének időpontját,
a hiba leírását,
a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

5.) TULAJDONJOG FENNTARTÁS, SZERZŐI JOGOK

A Szolgáltató a díjának teljes összegű kifizetéséig a terméken, illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonát, illetve szellemi termékét képezi. A Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató.

A Szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő a megrendelés leadása előtt külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákról készült fotókon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az elkészült termékről készült képeket portfóliójában megjelenítse.

Grafikai szolgáltatások esetén a vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt kizárólag a Szolgáltató által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.

A Szolgáltató a vállalási díj hiánytalan megfizetése esetén területileg korlátlan és határozatlan időre szóló, harmadik személyre átruházható felhasználási jogot enged a Megrendelőnek a kész termékre azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő (illetve harmadik személy) a kész terméket megváltoztatni, átdolgozni nem jogosult, a forrásanyaggal csak külön megállapodás alapján rendelkezhet, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre, illetve nem eredményezhet hasznot. A vállalási díj a jelen pontban körülhatárolt felhasználási jog ellenértékét is tartalmazza.

Az interneten található képek egy része jogvédett, azok felhasználásról kizárólag alkotójuk dönthet. Bármilyen megrendeléssel kapcsolatban a Megrendelő által küldött képi anyagok szerzői jogi elbírálása nem tartozik a Szolgáltató feladatai és felelősségei közé.

6.) TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató a személyes adatait a nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében - a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett - kezelje. Az adatkezelési tájékoztató jelen Vállalási Feltételek dokumentum elválaszthatatlan részét képezi.

Szerződő felek a teljesítés során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli. Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják.

A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen Vállalási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak. Jelen Vállalási Feltételektől történő eltérés csak írásos megállapodás esetén érvényes.

A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

Jelen Vállalási Feltételek 2020. január 6-án lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.